

소규모 계약 직접집행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 소규모 계약 직접집행은 구매 건당 추정가격이 〇만 원 이하로 기타 설비 및 사무용품 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청구입 대상 품목의 구매 및 용역에만 가능함에도, 이를 준용하지 않음.

지 적 내 용

- ■본부 각 설비담당부서는 설비 유지보수 업무를 수행하고 있다.
 - 「물자관리지침」 제11조(구입청구), 제12조(적기 청구)에 따르면,
 - 물자청구부서는 소요품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 계획적으로 청구하여야 하고, 긴급 조달에 따른 가격 및 공정상의 불이익이 없도록 적기에 청구하도록 하고 있으며,
 - 「물자관리지침」 제14조(수요부서직구입), 「물자관리규정」 제3조(용어의 정의)에 의하면,
 - 수요부서 직구입은 구매 건당 추정가격이 〇만 원 이하로, ① 조달청 구입대상이 아닌 기타 설비 및 사무용품(OFFI), ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구매, 용역에 해당한다고 규정하고 있고,
 - 부서 직구매 대상인 ‘기타 설비 및 사무용품(OFFI)’을 아래와 같이 정의하고 있다.

< 물자관리규정 제3조(용어의 정의) >

- ‘정비부분품(SPAR)’란 발전설비의 정비 또는 수리를 위한 것으로서 사용 후 발전설비의 일부분을 구성하는 물품을 말한다.
- ‘일반품목(GENE)’이란 일반 자재 및 장비로서 사용 후 발전설비의 일부분을 구성하지 아니하는 물품을 말하고, ‘정비지원품’이라 함은 일반품목 중 발전설비 정비 및 운영과정에서 보조적으로 소비되는 물품을 말한다.
- ✓ ‘기타설비 및 사무용품(OFFI)’이란 비품, 소모품, 연구 및 의료용 시약, 발전설비 이외 시설물 운영을 위한 설비 등의 물자를 말한다.
- ‘계측및공기구(TOOL)’란 설비에 부착되지 않은 수공구 및 휴대용계측기를 말한다.

< 물자관리규정 제3조(용어의 정의)(계속) >

- ‘건설자재(CONS)’란 신규 발전소 발전설비의 주요부분을 구성하는 주기와 보조기기용 물품을 말한다.
- ‘설비자재(FACI)’란 기존 발전소 발전설비의 증설, 교체, 대체를 위한 것으로 설치 후 설비로 관리 되는 물품을 말한다.

- 그리고 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약)에는,
 - 계약담당자는 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 규정하고 있다.(‘수의계약 자의적 분할발주 금지 명문화’ 권익위 권고사항 반영)

< 상시모니터링 시스템 이상정보에 대한 종합감사 연계항목 >

- * 예방적 감사활동을 위한 ‘상시모니터링 시스템’ 운용 지표 중 이상정보를 활용하여 ‘--**년도 ■본부 종합감사’와 연계하여 점검함
 - 지표명: 적정하지 않은 직구매
 - 이상정보 내용: 소규모 계약 직접집행 부적정 내역 점검

- 그러나 ■본부의 소규모 계약 직접집행 현황을 점검한 결과,
 - 구매 건당 추정가격이 〇만 원을 초과한 사례가 있고,
 - ‘기타설비 및 사무용품(OFFI)’이 아닌 발전설비의 정비 또는 수리를 위한 물품을 수요부서에서 직접 구매한 내역이 있으며
 - 또한 컨테이너 사무실을 추정가격 〇만 원 이하로 분할하여 부서에서 직구매 하였는데, 추정가격·소요시기를 고려하여 계획적 청구에 의한 일반경쟁입찰로 구매계약을 진행하지 않고, 부적정하게 업무를 처리하여 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 소규모 계약 직접집행 대상이 아닌 물품을 수요부서 직구매로 처리 하여 업무를 미흡하게 한 사실을 인정하였고, 추후 규정을 준수하여 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다. 그리고 상기 사례는 〇만 원 초과한 물품을 분할로 구매하였으므로 신분상 조치가 불가피한 것으로 보이나, ㉠부는 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 〇명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

지 적 내 용(계속)

관련 부서(●부)의 소명 내용

물품구매 시 추정가격 ○만 원 이하로 분할로 직구매하여 소규모 계약 직접집행 업무를 미흡하게 처리한 점이 있으나, ❶ □, ♪, ♪호기 적기 준공이라는 최대 현안을 해결하는 과정에서, 이주대책 사무실을 지원함으로 이주단지 조성공사를 원활하게 추진하는데 기여하여 □, ♪, ♪호기 건설비용 절감 및 적기 상업운전이라는 공공의 이익을 추구한 점 ❷ 지역주민의 다양하고 난해한 요구사항에 대하여 관련 절차와 사례를 면밀히 검토하고 지역주민을 수차례 설득 및 이해시키기 위해 노력하는 등 적극적으로 업무를 수행한 점 ❸ 계약업체와의 사적인 이해관계가 없고 절차상 중대한 하자가 없는 점을 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조 치 할 사 항

■본부장은 소규모 계약 직접 집행 시 유사한 사례가 재발하지 않도록 방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제 1 발전소(○부, ○부, ●부), 제 1 발전소(△부), 제 1 ●●소(▽부), □처(◆부)
관련부서	